

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 740/2533

องค์การคลังสินค้า

โจทก์

พลตำรวจตรีฉัตรชัย สงวนพงษ์

ผู้ร้อง

บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลคอมไบน์

จำกััด

จำเลย

พลตำรวจตรีฉัตรชัย สงวนพงษ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน (อันดับ 40)

กรณีเป็นชั้นร้องคัดค้านการยื่นยันหนี้

คดีสืบเนื่องจากผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งว่าผู้ร้องเป็นลูกหนี้รายที่ 3 ของบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลคอมไบน์จำกัดลูกหนี้ (จำเลย) โดยเป็นหนี้ ค่าหุ้นค้างชำระพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีผู้ร้องปฏิเสธหนี้ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้ดังกล่าว ผู้ร้องคัดค้านว่าผู้ร้องมิได้เป็นหนี้แต่อย่างใดขอให้ ศาลสั่งจำหน่ายชื่อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทลูกหนี้ (จำเลย) จำนวน 80 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท ชำระค่าหุ้นแล้วหุ้น

ละ 650 บาท ค้างชำระค่าหุ้น หุ้นละ 750 บาทรวมเป็นเงิน 60,000 บาท จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน 60,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 38,37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2528 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2528 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ